

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2711/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย หนู บุญ พัน ธู หรือ บุญ ทั่น

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 18, มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี 6 เดือนและปรับ 6,000 บาท แต่ให้รอการลงโทษไว้ กรณีถือไม่ได้ว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเกิน 1 ปี แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้ไขให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี โดยไม่รอการลงโทษและไม่ลงโทษปรับ อันเป็นการแก้ไขมากก็ตาม แต่ก็ถือว่าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปี จึงเป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ฎีกาของจำเลยที่ขอให้รอการลงโทษ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาล ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว

โจทก์ฟ้องจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 7, 72 จำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 6,000 บาท รอการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี ของกลางริบให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3

เดือนภายใน 1 ปี โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานหนักและไม่รอลงโทษ ศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุก 1 ปี โดยไม่ปรับและไม่รอลงโทษให้ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 1
ปี 6 เดือน และปรับ 6,000 บาท แต่ให้รอลงโทษไว้ กรณียังถือไม่ได้ว่าศาลชั้น
ต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยเกินหนึ่งปี ดังนั้นแม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้ให้
จำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี โดยไม่รอลงโทษและไม่ลงโทษปรับอันเป็นการแก้ไข
มากก็ตาม แต่ก็ถือว่าศาลอุทธรณ์ก็ยังคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินหนึ่งปีจึงเป็นคดีที่
ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 219 ฎีกาของจำเลยที่ขอให้รอลงโทษ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการ
ลงโทษของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว
ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ไม่ได้"

พิพากษายกฎีกาของจำเลย

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>